

**Umowa nr DS/ME3/2020/EŁK
o przyłączenie do sieci przesyłowej
Magazynu Energii Elektrycznej Ełk**

pomiędzy

Krajowym Systemem Magazynów Energii Sp. z o.o.

a

Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.

Niniejsza Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej zawarta została w dniu złożenia ostatniego z wymaganych podpisów (dalej „Umowa”), pomiędzy:

- I. **Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, 02-681 Warszawa, ul. Aleja Wyścigowa 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000759301, NIP: 957-111-15-36, wysokość kapitału zakładowego: 100 000,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości, zwaną dalej „**Użytkownikiem**”,

a

- II. **Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną** z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000197596, NIP: 526-274-89-66, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000,00 zł, kapitał zakładowy wpłacony w całości, zwaną dalej „**PSE S.A.**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub osobno „**Stroną**”.

SPIS TREŚCI

Rozdział 1	Definicje
Rozdział 2	Postanowienia wstępne
Rozdział 3	Przedmiot Umowy
Rozdział 4	Podstawowe zobowiązania Stron
Rozdział 5	Techniczne warunki realizacji Umowy
Rozdział 6	Ograniczenia w wykonywaniu postanowień Umowy
Rozdział 7	Opłata za przyłączenie oraz gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa
Rozdział 8	Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy
Rozdział 9	Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności
Rozdział 10	Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów
Rozdział 11	Postanowienia w zakresie umowy o świadczenie usług przesyłania
Rozdział 12	Postanowienia końcowe

Spis załączników:

Załącznik 1	Warunki przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej EŁk do sieci przesyłowej
Załącznik 2	Ogólny Harmonogram realizacji Umowy oraz zakres współpracy Zespołu Roboczego
Załącznik 3	Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia
Załącznik 4	Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej
Załącznik 5	Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe
Załącznik 6	Wzór protokołu z wykonania Umowy
Załącznik 7	Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji
Załącznik 8	Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o.
Załącznik 9	Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej
Załącznik 10	Zmiany postanowień Umowy – realizacja przyłączenia na warunkach art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego

Zważywszy, że:

- A.** Celem ustawy – Prawo energetyczne oraz rozporządzeń Unii Europejskiej, w tym rozporządzeń wymienionych w **pkt D**, jest w szczególności tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwój konkurencji, przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopolii, uwzględnienie wymogów ochrony środowiska oraz równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii;
- B.** **PSE S.A.** są operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego, świadczącym usługi przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową, a **Użytkownik**, po wybudowaniu i przyłączeniu magazynu energii elektrycznej EŁK o mocy 200 MW, rozumianej jako moc przyłączeniowa ładowania – 200 MW oraz moc przyłączeniowa rozładowania – 200 MW, będzie podmiotem uprawnionym do korzystania z usług przesyłania energii elektrycznej świadczonych przez **PSE S.A.**;
- C.** **Użytkownik** we wniosku o określenie warunków przyłączenia poinformował, że planuje budowę magazynu, o którym mowa w **pkt B**, oraz wnioskuje o jego przełączenie do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV EŁK Bis (dalej: „SE”);
- D.** Planowany przez **Użytkownika** magazyn energii elektrycznej, o którym mowa w **pkt B**, będzie podlegał wymaganiom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 158 z 14.06.2019, str. 54), zwanego dalej „**Rozporządzeniem 2019/943**”, oraz rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym:
- (i) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz. Urz. UE L 312 z 28.11.2017, str. 54), zwanego dalej „**Rozporządzeniem (UE) 2017/2196**”;
 - (ii) rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz. Urz. UE L 220 z 25.08.2017, str. 1), zwanego dalej „**Rozporządzeniem (UE) 2017/1485**”;
- oraz metodom, warunkom i wymogom ustanowionym na podstawie rozporządzeń opracowanych na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943;
- E.** Przyłączenie magazynu, o którym mowa w **pkt B**, wymaga rozbudowy sieci przesyłowej, w zakresie określonym w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, nieujętej, na dzień zawarcia Umowy, w uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (dalej: „PRSP”). Taki stan wyczerpuje przesłankę braku warunków technicznych i ekonomicznych, uprawniającą **PSE S.A.** do odmowy określenia warunków przyłączenia oraz do odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej;
- F.** Mając na uwadze okoliczności wskazane w **pkt E**, Strony, na podstawie art. 7 ust. 9 ustawy Prawo energetyczne, uzgodniły treść Umowy, w tym wysokość opłaty za przyłączenie, w przypadku nie ujęcia w określonym terminie w PRSP, uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, rozbudowy sieci przesyłowej, o której mowa w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy;

Strony zgodnie ustalają co następuje:

Rozdział 1 Definicje

§ 1. Ilekcrc w Umowie jest mowa o:

- 1) **Magazynie** – należy przez to rozumieć planowany do budowy przez **Użytkownika** magazyn energii elektrycznej EŁk o mocy 200 MW (moc przyłączeniowa ładowania – 200 MW, moc przyłączeniowa rozładowania – 200 MW), szczegółowo określony w **Załączniku 1** do Umowy, wraz z wszelką niezbędną infrastrukturą, w tym z linią 400 kV i wyposażeniem pozwalającym na wprowadzanie i pobieranie energii elektrycznej i współpracę z siecią przesyłową;
- 2) **Przylączu** – należy przez to rozumieć odcinek sieci służący do połączenia Magazynu z siecią przesyłową, określony w **Załączniku 1** do Umowy.

§ 2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w integralnych załącznikach do Umowy, o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych i dokumentach przywołanych w **Rozdziale 2** Umowy. W sprawach nieuregulowanych w powyższych dokumentach, Strony będą stosowały przepisy kodeksu cywilnego lub innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych mających zastosowanie do Umowy.

Rozdział 2 Postanowienia wstępne

§ 3. 1. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia i realizacji warunków Umowy stanowią:

- 1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2021.716 z późn. zm., dalej: „**Prawo energetyczne**”) wraz z wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi lub ustawa wraz z aktami wykonawczymi, która zastąpi ustawę powyższą w całości lub części;
 - 2) Rozporządzenie 2019/943 oraz rozporządzenia opracowane na podstawie art. 59 i 61 Rozporządzenia 2019/943, w tym:
 - a) Rozporządzenie (UE) 2017/2196,
 - b) Rozporządzenie (UE) 2017/1485;
 - 3) Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (dalej: „**IRiESP**”) opracowana przez **PSE S.A.** i zatwierdzona przez Prezesa URE wraz z późniejszymi kartami aktualizacji, przy czym Strony zgodnie postanawiają, że w trakcie wykonywania Umowy będą zobowiązane do stosowania warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji określonych każdorazowo w aktualnie obowiązującej IRiESP, z uwzględnieniem wszystkich kart aktualizacji, zatwierdzonych przez Prezesa URE oraz opublikowanych w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki na dzień spełnienia poszczególnych świadczeń określonych w Umowie, w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o których mowa w **pkt 2**;
 - 4) Koncesja **PSE S.A.** na przesyłanie energii elektrycznej na okres do 31 grudnia 2030 r., udzielona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego również dalej „**Prezesem URE**”) nr PEE/272/4988/W/2/2004/MS z dnia 15 kwietnia 2004 r. z późn. zm.;
 - 5) Taryfa, w rozumieniu Prawa energetycznego, zatwierdzona dla **PSE S.A.** przez Prezesa URE, zwana dalej „**Taryfą**”.
2. **Użytkownik** oświadcza, że zapoznał się z treścią IRiESP oraz opracowywanych na jej podstawie standardów technicznych, a także dokumentów opracowanych na

podstawie aktów prawnych, o którym mowa w **ust. 1 pkt 2**, które publikowane są na stronie internetowej **PSE S.A.** i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przyszłe ich zmiany również będą publikowane na stronie internetowej **PSE S.A.**

- § 4. 1. PSE S.A.** dokonają przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej na zasadach określonych w Umowie, z zastrzeżeniem **ust. 2-7** oraz **§ 6 ust. 1 pkt 1** Umowy.
2. Zadanie inwestycyjne niezbędne do przyłączenia Magazynu, o którym mowa w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, nie jest ujęte w aktualnym Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (dalej: „PRSP”).
3. **PSE S.A.** zastrzegają a **Użytkownik** akceptuje zastrzeżenie, że ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych inwestycji określonej w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy oraz ich realizacja będzie możliwa nie wcześniej niż po:
- a) uzgodnieniu przez Prezesa URE PRSP w zakresie obejmującym inwestycję określoną w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, albo
- b) wejściu w życie postanowień **Załącznika 10** do Umowy – jeżeli do dnia wskazanego w **ust. 4**, Prezes URE nie uzgodni PRSP w zakresie, o którym mowa w **lit. a**,
- pod warunkiem realizacji przez **Użytkownika** zobowiązań wynikających z **§ 27 ust. 4 lit. b** i **ust. 11** Umowy.
4. Jeżeli w terminie do 30 lipca 2026 r., Prezes URE nie uzgodni PRSP obejmującego inwestycję określoną w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, **PSE S.A.**, poinformują **Użytkownika** o tej okoliczności. Po upływie 30 dni od otrzymania przez **Użytkownika** powyższej informacji, wchodzi w życie **Załącznik 10** do Umowy i Umowa otrzymuje brzmienie uwzględniające postanowienia tego załącznika.
5. **PSE S.A.** zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu lub miejsca przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, na co **Użytkownik** wyraża zgodę, pod warunkiem, że zmiana ta nastąpi nie później niż do czasu ustanowienia, na rzecz **Użytkownika**, służebności przesyłu, o której mowa w **§ 6 ust. 1 pkt 6** Umowy.
6. **PSE S.A.** zastrzegają możliwość zmiany zakresu prac, o których mowa w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, jeżeli taka potrzeba wyniknie na etapie projektowania i realizacji rozbudowy SE.
7. **PSE S.A.** zastrzegają, a **Użytkownik** akceptuje zastrzeżenie, że w przypadku wprowadzenia zmian w IRIESP, w przepisach prawa lub w dokumentach opracowanych na ich podstawie, w zakresie warunków i wymagań jakie powinny spełniać magazyny energii elektrycznej przyłączane do sieci oraz zasad przyłączenia magazynów energii do sieci, które wpłyną na treść lub zasady określone w Umowie, lub wielkość mocy Magazynu możliwą do przyłączenia do sieci, wówczas **PSE S.A.** doręczą **Użytkownikowi** projekt aneksu do Umowy uwzględniający te zmiany, a **Użytkownik** zaakceptuje nowe warunki Umowy.

Rozdział 3

Przedmiot Umowy

- § 5.** Przedmiotem Umowy jest przyłączenie Magazynu należącego do **Użytkownika** do sieci przesyłowej, w celu umożliwienia wprowadzania lub pobierania energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej, z uwzględnieniem warunków określonych w **§ 4** Umowy.

Rozdział 4

Podstawowe zobowiązania Stron

§ 6. 1. W ramach Umowy **PSE S.A.** zobowiązują się do:

- 1) przyłączenia Magazynu poprzez Przyłącze, w terminie określonym w **Załączniku 2** do Umowy, pod warunkiem:
 - a) zawarcia przez **Użytkownika** umów, o których mowa w **pkt 6, 7 i 8** niniejszego paragrafu,
 - b) uzgodnienia dokumentacji projektowo-technicznej, o której mowa w **pkt 9** niniejszego paragrafu,
 - c) wypełnienia przez **Użytkownika** zobowiązań określonych w **§ 7, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18** Umowy oraz w **Załączniku 1** do Umowy,
 - d) uzgodnienia z Prezesem URE PRSP obejmującego inwestycje określone w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy;
- 2) z zastrzeżeniem **§ 4 ust. 3** Umowy, realizacji prac zgodnie z zakresem określonym w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy, w tym realizacji prac umożliwiających podanie napięcia w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy, pod warunkiem dokonania przez **Użytkownika** zapłaty przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **§ 26 i § 27** Umowy;

zakończenie realizacji prac w zakresie umożliwiającym podanie napięcia od strony KSE na Magazyn zostanie potwierdzone przez **PSE S.A.** pisemnym zgłoszeniem gotowości do podania napięcia nie później niż 7 dni przed terminem podania napięcia określonym w **Załączniku 2** do Umowy;
- 3) zawarcia z **Użytkownikiem**, na jego wniosek umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, uwzględniającej postanowienia **Rozdziału 11** Umowy, przed terminem podania napięcia na Magazyn, o którym mowa w **Załączniku 2** do Umowy;
- 4) opracowania i uzgodnienia z **Użytkownikiem** Instrukcji Współdziałania Służb Dyspozytorskich, o której mowa w **pkt 7.1 lit. m Załącznika 1** do Umowy;
- 5) uzgodnienia zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRIESP, o których mowa w **§ 7 pkt 8** Umowy;
- 6) zawarcia z **Użytkownikiem** umowy o ustanowienie służebności przesyłu (w tym służebności drogowej) obciążającej nieruchomości **PSE S.A.**, na których zlokalizowana będzie infrastruktura służąca do przyłączenia i współpracy z KSE Magazynu pod warunkiem uzyskania przez **PSE S.A.** zgód korporacyjnych, w terminie 6 miesięcy od dnia:
 - a) uzgodnienia przez **Użytkownika** z **PSE S.A.** lokalizacji linii 400 kV, na nieruchomości **PSE S.A.** i
 - b) złożenia przez **Użytkownika** pisemnego wniosku o zawarcie takiej umowy;

służebność przesyłu na rzecz **Użytkownika** polegała będzie na prawie wybudowania, konserwacji i utrzymania w stanie czynnym, w tym wykonywania remontów, usuwania awarii, przebudowy infrastruktury **Użytkownika**, poprzez zapewnienie osobom upoważnionym przez **Użytkownika** prawa dostępu, wejścia, przejazdu i przechodu, w tym sprzętem ciężkim, w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania z wyżej wymienionej służebności, z zastrzeżeniem że służebność wygaśnie w przypadku gdy **Użytkownik** nie przedstawi dokumentów wskazanych w **§ 7 pkt 10 lit. b** Umowy w terminie 5 lat od jej podpisania

i **Użytkownik** zrzeknie się zwrotu wynagrodzenia za ustanowienie służebności; usytuowanie infrastruktury **Użytkownika** na nieruchomości **PSE S.A.** zostanie ustalone na podstawie projektu budowlanego uzgodnionego z **PSE S.A.**;

wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez **PSE S.A.** i obejmować będzie: wartość służebności przesyłu wynikającą z operatu szacunkowego, oraz koszt wykonania operatu oraz koszty opłat notarialnych;

- 7) zawarcia z **Użytkownikiem** umowy dotyczącej posadowienia infrastruktury technicznej stanowiącej infrastrukturę telekomunikacyjną **Użytkownika** w budynkach **PSE S.A.** Warunki umowy zostaną ustalone przez **PSE S.A.** zgodnie z ogólnymi warunkami umów stosowanymi w **PSE S.A.** oraz zgodnie z cennikiem dzierżawy infrastruktury telekomunikacyjnej stosowanym przez **PSE S.A.**;
 - 8) zawarcia z **Użytkownikiem** umowy w sprawie posadowienia infrastruktury **Użytkownika** (niebędącej infrastrukturą telekomunikacyjną) w budynkach **PSE S.A.** Wynagrodzenie określone w tej umowie zostanie ustalone na podstawie operatu szacunkowego opracowanego przez rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez **PSE S.A.** i zostanie powiększone o koszty wykonania operatu oraz, jeśli będą miały zastosowanie, koszty opłat notarialnych;
 - 9) uzgodnienia dokumentacji projektowo-technicznej Magazynu związanej z realizacją przyłączenia, przedłożonej do uzgodnienia przez **Użytkownika**, o której mowa w § 7 pkt 6 Umowy;
 - 10) udostępnienia miejsca na zainstalowanie rezerwowego układu pomiarowego Magazynu;
 - 11) w przypadku zmiany sposobu lub miejsca przyłączenia, lub zakresu prac wskazanego w pkt 7.1 Załącznika 1 do Umowy, o których mowa w § 4 ust. 5 i ust. 6 Umowy, ustalenia w szczególności nowego sposobu lub miejsca przyłączenia Magazynu do sieci elektroenergetycznej, lub zobowiązań **PSE S.A.**, oraz wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie i doręczenia **Użytkownikowi** projektu aneksu do Umowy uwzględniającego te zmiany oraz zmianę wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie;
 - 12) w przypadku wprowadzenia zmian w IRIESP, w przepisach prawa lub w dokumentach opracowanych na ich podstawie, w zakresie warunków i wymagań jakie powinny spełniać magazyny energii elektrycznej przyłączane do sieci oraz zasad przyłączenia magazynów energii do sieci, które wpłyną na treść lub zasady określone w Umowie, lub wielkość mocy Magazynu możliwą do przyłączenia do sieci, o których mowa w § 4 ust. 7 Umowy, do doręczenia **Użytkownikowi** projektu aneksu do Umowy uwzględniającego te zmiany.
2. **PSE S.A.** są uprawnione do wstrzymania się z realizacją zakresu prac wskazanego w pkt 7.1 Załącznika 1 do Umowy do czasu przedłożenia przez **Użytkownika** oświadczenia, o którym mowa w pkt A.7 oraz A.8 Załącznika 2 do Umowy - jeżeli umowa na dostawę jednostek magazynujących będzie wymagała polecenia NTP, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu. W takim przypadku odpowiedniemu wydłużeniu ulegają terminy określone w pkt B.1 – B.4 Załącznika 2 do Umowy.

§ 7. W ramach Umowy **Użytkownik** zobowiązuje się do:

- 1) realizacji własnym nakładem i staraniem Magazynu, zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku 1 do Umowy w terminach określonych w Załączniku 2 do Umowy;

- 2) spełnienia na własny koszt wszystkich warunków niezbędnych do przyłączenia Magazynu zgodnie z Umową, w tym z warunkami określonymi w **Załączniku 1** do Umowy oraz aktach prawnych i dokumentach wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt 2 i 3** Umowy;
- 3) dostarczania informacji niezbędnych do planowania pracy i rozwoju sieci przesyłowej. Zakres wymaganych informacji i tryb ich przekazywania określa **Załącznik 1** do Umowy;
- 4) terminowej zapłaty opłaty, o której mowa w **§ 26 i § 27** Umowy, za przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej;
- 5) uzgodnienia i zawarcia z **PSE S.A.** umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, o której mowa w **§ 6 ust. 1 pkt 3** Umowy, z uwzględnieniem postanowień **Rozdziału 11** Umowy, przed zgłoszeniem gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w **§ 14** Umowy;
- 6) opracowania w uzgodnieniu z **PSE S.A.** dokumentacji projektowo-technicznej Magazynu, w zakresie określonym przez przedstawicieli wskazanych przez **Strony** zgodnie z **§ 13 ust. 1** Umowy, związanej z realizacją przyłączenia Magazynu, w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy;
- 7) uzgodnienia z **PSE S.A.** instrukcji, o której mowa w **pkt 19 Załącznika 1** do Umowy, przed terminem zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia, o którym mowa **§ 14** Umowy;
- 8) opracowania i uzgodnienia z **PSE S.A.** zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie i IRIESP, nie później niż na 2 miesiące przed terminem podania napięcia określonym w **Załączniku 2** do Umowy;
- 9) dostarczenia do **PSE S.A.** kopii promesy koncesji właściwej dla Magazynu na wykonywanie działalności magazynowania energii lub działalności powiązanej z magazynowaniem energii, w terminie 14 dni od daty jej udzielenia przez Prezesa URE;
- 10) przedłożenia **PSE S.A.:**
 - a) kopii decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji Magazynu, bez załączników - chyba, że **PSE S.A.** ich zażądata, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności,
 - b) kopii decyzji o pozwoleniu na budowę Magazynu, bez załączników - chyba, że **PSE S.A.** ich zażądata, wraz z zaświadczeniem o jej ostateczności, oraz kopii schematu Magazynu ze wskazaniem urządzeń służących do wprowadzania lub pobierania mocy przez Magazyn, z oznaczeniem lokalizacji urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz miejsca przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, naniesionych na mapę poglądową uwzględniającą numery ewidencyjne działek i obrębów,
 - c) pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy na budowę Magazynu,
 - d) pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy na dostawę jednostek magazynujących,
 - e) pisemnego oświadczenia o doręczeniu dostawcy jednostek magazynujących polecenia rozpoczęcia prac (NTP), jeżeli umowa na dostawę jednostek magazynujących będzie wymagała takiego polecenia,w terminach określonych w **Załączniku 2** do Umowy;

- 11) ustanowienia na rzecz **PSE S.A.** zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie i na warunkach określonych w **§ 27** Umowy;
- 12) zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu, o której mowa w **§ 6 ust. 1 pkt 6** Umowy;
- 13) zawarcia z **PSE S.A.** umów, o których mowa w **§ 6 ust. 1 pkt 7 i 8** Umowy;
- 14) przesłania kompletu nastaw EAZ oraz uzgodnienia z **PSE S.A.** kart nastaw EAZ w zakresie nastawiania stosownych zabezpieczeń wynikającym z IRIESP przed terminem zgłoszenia gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w **§ 14** Umowy;
- 15) spełnienia na własny koszt wszystkich warunków przypisanych do wykonania przez **Użytkownika**, zgodnie z Umową, w tym w szczególności z uzgodnioną z **PSE S.A.** dokumentacją projektowo-techniczną Magazynu, a także zgodnie z warunkami określonymi w dokumentach wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt 2 i 3** Umowy;
- 16) zawarcia z **PSE S.A.** aneksu do Umowy w przypadkach, o których mowa w **§ 6 ust. 1 pkt 11 i 12** Umowy.

§ 8. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że:

- 1) posiada wystarczające środki na realizację swoich obowiązków określonych w Umowie;
- 2) w dacie przyłączenia Magazynu będzie posiadał do niego tytuł prawny, z zastrzeżeniem, że w toku procesu inwestycyjnego ulegać może zmianom lokalizacji poszczególnych elementów Magazynu, jednak w zakresie nie wpływającym na zmianę punktu przyłączenia oraz zmianę miejsca rozgraniczenia własności opisanych w **Załączniku 1** do Umowy;
- 3) niezwłocznie pisemnie poinformuje **PSE S.A.** o zmianie lokalizacji poszczególnych elementów Magazynu, przedstawiając:
 - a) tytuły prawne do dysponowania nieruchomościami dla nowych lokalizacji, uprawniające do wybudowania i eksploataowania Magazynu, oraz
 - b) zestawienie określające zmiany nieruchomości, na których będzie zlokalizowany Magazyn, lub jego część, względem nieruchomości określonych w **pkt 3.3 Załącznika 1** do Umowy;
- 4) niezwłocznie pisemnie poinformuje **PSE S.A.** o fakcie utraty tytułu prawnego do części albo całości Magazynu lub części albo całości nieruchomości, na których Magazyn będzie posadowiony;
- 5) w wypadku utraty przez **Użytkownika** tytułu prawnego do Magazynu, lub części albo całości nieruchomości, na których Magazyn będzie posadowiony, **PSE S.A.** będą uprawnione do wstrzymania realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem **§ 28 ust. 3 pkt 4** Umowy;
- 6) w przypadku zbycia w okresie obowiązywania Umowy Magazynu lub przeniesienia prawa do korzystania z Magazynu oraz, odpowiednio, nieruchomości, na których będzie posadowiony Magazyn, na rzecz innego podmiotu, **Użytkownik** zapewni przejęcie przez nabywcę wszelkich praw i obowiązków **Użytkownika** wynikających z Umowy, z zastrzeżeniem **§ 51** Umowy, lub przedstawi potwierdzenie tytułu prawnego **Użytkownika** do dysponowania Magazynem i nieruchomością w zakresie koniecznym do realizacji przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, przy czym:

- a) prawa i obowiązki **Użytkownika** wynikające z Umowy będą mogły zostać przeniesione wyłącznie w całości na jeden podmiot wskazany przez **Użytkownika**,
- b) do czasu wstąpienia nabywcy Magazynu w prawa i obowiązki **Użytkownika**, **PSE S.A.** mają prawo do wstrzymania realizacji przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej zgodnie z **pkt 5**.

Rozdział 5

Techniczne warunki realizacji Umowy

- § 9.** **Użytkownik**, w zakresie Magazynu, zalicza się do I grupy przyłączeniowej.
- § 10.** Warunki przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej określa **Załącznik 1** do Umowy.
- § 11.** Miejsca rozgraniczenia własności urządzeń zostały określone w **Załączniku 1** do Umowy.
- § 12.** Koordynacja prac związanych z realizacją Przyłącza oraz przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej, zakres i sposób wymiany danych i informacji w trakcie realizacji Umowy, tryb przyłączania i przeprowadzania prób i odbiorów Magazynu oraz Przyłącza, a także testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe, będą ustalane i realizowane według dokumentów wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt 2 i 3** Umowy, a w zakresie nieuregulowanym w dokumentach wskazanych w **§ 3 ust. 1 pkt 2 i 3** Umowy, według procedur ustalonych przez Zespół Roboczy, o którym mowa w **§ 13** Umowy.
- § 13.** 1. W terminie do 90 dni od daty wejścia w życie Umowy, Strony, w formie pisemnej, wskażą swoich przedstawicieli celem utworzenia Zespołu Roboczego, którego zadaniem będzie koordynacja działań każdej ze Stron zmierzających do realizacji zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. Ustalenia Zespołu Roboczego następować będą w formie pisemnych protokołów. Zakres współpracy Zespołu Roboczego określa **Załącznik 2** do Umowy.
2. Zespół Roboczy, o którym mowa w **ust. 1**, jest uprawniony do uszczegółowienia Ogólnego Harmonogramu realizacji Umowy, stanowiącego **Załącznik 2** do Umowy, jak również do określenia specyfikacji prób i odbiorów Magazynu. O ile ustalenia, o których mowa w zdaniu poprzednim nie zmieniają terminów określonych w Ogólnym Harmonogramie, to nie będą stanowiły zmiany Umowy i nie będą wymagać aneksu.
- § 14.** **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, gotowość Magazynu do przyjęcia napięcia nie później niż 10 dni przed terminem podania napięcia na Magazyn, określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia stanowi **Załącznik 3** do Umowy.
- § 15.** **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, gotowość do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej przez Magazyn nie później niż 3 dni przed terminem, określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej przez Magazyn stanowi **Załącznik 4** do Umowy.
- § 16.** **Użytkownik** zgłosi, w formie pisemnej, informację o zakończeniu prac i gotowości Magazynu do przeprowadzenia testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRiESP nie później niż 14 dni przed terminem tych testów określonym w **Załączniku 2** do Umowy. Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających spełnienie wymagań określonych w Umowie oraz IRiESP stanowi **Załącznik 5** do Umowy.
- § 17.** **PSE S.A.** dokonają przyłączenia Magazynu na pisemny wniosek **Użytkownika** w terminie 7 dni roboczych pod warunkiem potwierdzenia przez Strony w protokołach

przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym, wszystkich prób i pomiarów zgodnie z § 12 Umowy oraz przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym testów sprawdzających spełnienie wymagań określonych w Umowie oraz IRiESP, a także spełnienia wszystkich pozostałych wymagań technicznych i warunków przyłączenia, określonych w Umowie oraz IRiESP.

- § 18. Przyłączenie zgodnie z § 17 Umowy nastąpi pod warunkiem spełnienia przez **Użytkownika** wszystkich warunków określonych w § 7 Umowy, a w szczególności:
- 1) spełnienia wymagań technicznych określonych dla **Użytkownika** w Umowie w tym w **Załączniku 1** do Umowy;
 - 2) dokonania z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i odbiorów Magazynu;
 - 3) uzgodnienia i zawarcia z **PSE S.A.** umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przed zgłoszeniem gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w § 14 Umowy;
 - 4) opracowania i uzgodnienia z **PSE S.A.** zakresu i programu testów sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie oraz IRiESP, o których mowa § 16 Umowy;
 - 5) uzgodnienia z **PSE S.A.** przez **Użytkownika** instrukcji, o której mowa w **pkt 19 Załącznika 1** do Umowy, przed zgłoszeniem gotowości Magazynu do przyjęcia napięcia, o którym mowa w § 14 Umowy;
 - 6) terminowego dokonania przez **Użytkownika** zapłaty opłaty, o której mowa w § 26 i § 27 Umowy za przyłączenie Magazynu do sieci przesyłowej;
 - 7) spełnienia wymagań w zakresie zdolności technicznych urządzeń **Użytkownika**, zgodnie z wymogami Rozporządzenia (UE) 2017/2196.
- § 19. Procedura kontroli dotrzymywania przez Strony warunków Umowy, w tym w szczególności warunków określonych w **Załącznikach** do Umowy, określona jest w dokumentach wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3 Umowy, a w zakresie nieuregulowanym w tych dokumentach, określana będzie według procedur ustalonych przez Zespół Roboczy, o którym mowa w § 13 Umowy.

Rozdział 6

Ograniczenia w wykonywaniu postanowień Umowy

- § 20. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy będące następstwem siły wyższej lub stanu zagrożenia:
- 1) bezpieczeństwa energetycznego,
 - 2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 - 3) bezpieczeństwa osób, lub
 - 4) wystąpienia znacznych strat materialnych,
- które spowodowały wprowadzenie ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa energetycznego.
- § 21. Strony uzgadniają, że nie stanowią przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Strony: awaria w systemie, awaria sieciowa, stan zagrożenia dostaw energii elektrycznej, stan alarmowy, stan zagrożenia, stan zaniku zasilania, stan odbudowy systemu, ani następstwa tych zdarzeń, chyba że **PSE S.A.** nie prowadziły swoich działań z należytą starannością.

- § 22. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania drugiej Strony o zaistnieniu okoliczności stanowiącej siłę wyższą lub innych okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy.
- § 23. Strony niezwłocznie będą podejmować niezbędne czynności w celu minimalizowania skutków powstałych w wyniku działania siły wyższej lub innych okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy oraz czasu ich trwania. Strony są zobowiązane również do uzgodnienia w Aneksie do Umowy zmiany terminów powołanych w **Załączniku 2** do Umowy, jeżeli konieczność taka wyniknie na skutek zaistnienia takich okoliczności.
- § 24. Jeżeli oddziaływanie okoliczności wskazanych w § 20 lub § 21 Umowy uniemożliwi wypełnianie obowiązków Strony dłużej niż 3 miesiące, Strony przystąpią niezwłocznie do negocjacji na temat dalszego obowiązywania Umowy lub dostosowania Umowy do zmienionych warunków.
- § 25. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich, lub organów administracji, lub sądów administracyjnych wpływające na niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez tę Stronę, o ile nie wynika to z przyczyn zależnych od tej Strony.

Rozdział 7

Opłata za przyłączenie

- § 26. Z tytułu przyłączenia Magazynu, **Użytkownik** zobowiązuje się do zapłaty na rzecz **PSE S.A.** opłaty za przyłączenie.
- § 27. 1. Przewidywana wysokość nakładów na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej wynosi **16 549 000,00 zł netto** (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych i 00/100) plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że ich wysokość może ulec zmianie na etapie realizacji Umowy, zgodnie z **ust. 19** i **ust. 20**.
2. Zgodnie z Prawem energetycznym, za przyłączenie magazynu energii elektrycznej opłatę ustala się na podstawie jednej drugiej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, zwaną dalej „**opłatą za przyłączenie**”.
3. Przewidywana opłata za przyłączenie Magazynu wynosi **8 274 500,00 zł** (słownie: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych i 00/100) netto, tj. jedną drugą przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej, o których mowa w **ust. 1**, plus podatek VAT, naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastrzeżeniem, że jej wysokość może ulec zmianie na etapie realizacji Umowy, zgodnie z **ust. 19** i **ust. 20**.
4. Z zastrzeżeniem **ust. 19** i **ust. 20**, **Użytkownik** dokona zapłaty na rzecz **PSE S.A.** określonej w **ust. 3** kwoty w następujących terminach:
- a) **2 439 024,39 zł** (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery złote i 39/100) plus podatek VAT, w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy,
- b) **5 835 475,61 zł** (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych i 61/100) plus podatek VAT, w terminie 14 dni od daty otrzymania od **PSE S.A.** informacji o podjęciu przez **PSE S.A.** decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych inwestycji określonej w **pkt 7.1 Załącznika 1** do Umowy,
- PSE S.A.** wystawia fakturę VAT w terminie 7 dni od daty otrzymania zapłaty każdej z powyższych części przewidywanej opłaty za przyłączenie.

5. W terminie do 7 dni od zgłoszenia przez **PSE S.A.** gotowości do podania napięcia od strony KSE na Magazyn, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy, **PSE S.A.** dokonają weryfikacji poniesionych do tego dnia nakładów inwestycyjnych na realizację przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej oraz poinformują pisemnie **Użytkownika** o wysokości zweryfikowanej opłaty za przyłączenie.
6. Jeżeli zweryfikowana opłata za przyłączenie Magazynu, o której mowa w ust. 5, będzie wyższa od przewidywanej opłaty za przyłączenie, **Użytkownik** jest zobowiązany do dopłaty różnicy, w stosunku do kwoty określonej w ust. 3, w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury rozliczeniowej od **PSE S.A.**
7. Jeżeli zweryfikowana opłata za przyłączenie Magazynu, o której mowa w ust. 5, będzie niższa od przewidywanej opłaty za przyłączenie, **PSE S.A.** dokonają zwrotu różnicy, w stosunku do kwoty określonej w ust. 3, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez **PSE S.A.** faktury korygującej, albo innego dokumentu księgowego, jeżeli wystawienie faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego. W takim przypadku **PSE S.A.** wystawią notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.
8. Dowód księgowy, o którym mowa w ust. 6 lub ust. 7 będzie wystawiony przez **PSE S.A.** w ciągu 7 dni od daty dokonania przez **PSE S.A.** weryfikacji poniesionych nakładów inwestycyjnych na realizację przyłączenia Magazynu, określonych w ust. 5.
9. Za dzień dokonania zapłaty Strony przyjmują dzień uznania rachunku bankowego **PSE S.A.** W przypadku niedotrzymania przez **Użytkownika** terminu płatności **PSE S.A.** mają prawo do naliczenia odsetek w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
10. Jeżeli pomiędzy dniem zgłoszenia przez **PSE S.A.** gotowości do podania napięcia na Magazyn, a dniem przyłączenia Magazynu, **PSE S.A.** poniosą dodatkowe nakłady na realizację przyłączenia, w terminie 7 dni od daty przyłączenia Magazynu **PSE S.A.** wystawią fakturę korygującą, którą **Użytkownik** zapłaci w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
- 11.1) **Użytkownik** doręczy **PSE S.A.**, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od **PSE S.A.** informacji o podjęciu przez **PSE S.A.** decyzji w sprawie wszczęcia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych inwestycji określonej w pkt 7.1 Załącznika 1 do Umowy, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej na kwotę **10 177 635,00 zł** (słownie: dziesięć milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych i 00/100), odpowiadającej wysokości 50% kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, (dalej: „Gwarancja”), o treści zasadniczo zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik 9 do Umowy. Gwarancja będzie ważna do dnia (włącznie):
 - a) przyłączenia Magazynu, plus 270 dni, lub
 - b) rozwiązania albo wygaśnięcia Umowy, plus 270 dni,w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej;
- 2) Złożenie przez **Użytkownika** gwarancji w terminie późniejszym, upoważnia **PSE S.A.** do jednostronnej zmiany terminów realizacji Umowy przez **PSE S.A.**, określonych w Załączniku 2 do Umowy, z zastrzeżeniem § 28 ust. 3 pkt 3 Umowy. O zmianie powyższych terminów **PSE S.A.** poinformują **Użytkownika**.

12. W sytuacji, gdy:

- 1) podmiot wystawiający gwarancję podejmie decyzję o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego lub innego podobnego postępowania we właściwej jurysdykcji lub złoży taki wniosek lub taki wniosek zostanie złożony przez osobę trzecią, lub
- 2) w stosunku do podmiotu wystawiającego gwarancję zostanie podjęta jakakolwiek z następujących czynności: zawieszenie płatności lub moratorium w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych, wyznaczenie zarządcy przymusowego, administratora, likwidatora lub innej podobnej osoby lub zostanie rozpoczęta likwidacja lub rozwiązanie podmiotu wystawiającego gwarancję, lub
- 3) z jakichkolwiek powodów zobowiązanie podmiotu wystawiającego gwarancję wygaśnie, stanie się nieważne lub nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania albo wykonanie przez podmiot wystawiający gwarancję zobowiązania z gwarancji naruszałoby lub stałoby się sprzeczne z prawem,

Użytkownik jest zobowiązany:

- 4) poinformować na piśmie **PSE S.A.** o zaistnieniu tych okoliczności w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji o jej wystąpieniu i jest zobowiązany do ponownego ustanowienia zabezpieczenia;
 - 5) ponownie ustanowić zabezpieczenie w terminie 10 dni roboczych od wcześniejszej z dat: od daty powzięcia przez **Użytkownika** informacji o wystąpieniu jednej z wyżej wymienionych okoliczności lub daty wpłynięcia do **Użytkownika** zawiadomienia skierowanego przez **PSE S.A.** o jej wystąpieniu.
13. Podmiot wystawiający gwarancję posiadać powinien siedzibę lub oddział na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terytorium państwa – strony Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych (GPA), lub na terytorium państwa – strony innej umowy międzynarodowej, której stroną jest Unia Europejska (jeżeli taka umowa międzynarodowa zobowiązuje Unię Europejską do zapewnienia wykonawcom z państw – stron takiej umowy oraz robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z tych państw, traktowania nie mniej korzystnego, niż traktowanie wykonawców pochodzących z Unii Europejskiej oraz robót budowlanych, dostaw i usług pochodzących z Unii Europejskiej – co **Użytkownik** powinien wykazać **PSE S.A.**).
14. Gwarancja powinna być sporządzona w języku polskim. Jeżeli gwarancja poza językiem polskim będzie sporządzona również w innym języku, w razie rozbieżności między wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska, przy czym powyższa reguła kolizyjna powinna zostać zamieszczona wprost w treści gwarancji.
15. Gwarancja bankowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w **ust. 13** z zastrzeżeniem, że gwarancja ta zostanie potwierdzona przez bank lub oddział banku podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania określone w Umowie.
16. Gwarancja ubezpieczeniowa może zostać wystawiona przez inny podmiot, niż określony w **ust. 13** z zastrzeżeniem uzyskania przez **Użytkownika** regwarancji udzielonej (wystawionej) przez podmiot podlegający nadzorowi nad rynkiem finansowym wg przepisów prawa polskiego, i spełnione będą pozostałe wymagania określone w Umowie.

17. Upředniego uzgodnienia z **PSE S.A.** wymaga zmiana treści gwarancji w stosunku do wzoru stanowiącego **Załącznik 9** do Umowy oraz zmiana banku/ubezpieczyciela ustanawiającego gwarancję.
18. Gwarancja, o której mowa w **ust. 11 pkt 1**, służy zabezpieczeniu pokrycia należności **PSE S.A.** wynikających z Umowy, w tym należności z tytułu opłaty za przyłączenie i należności z tytułu rozwiązania/wygaśnięcia Umowy z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, o których w szczególności mowa w **§ 28** Umowy.
19. 1) Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, przed terminem podania napięcia na Magazyn, określonym w **Załączniku 2** do Umowy, przewidywane nakłady na realizację przyłączenia okażą się wyższe od przewidywanych nakładów określonych w **ust. 1**, wówczas **PSE S.A.** są uprawnione do pisemnego powiadomienia **Użytkownika** o zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz zaktualizowanej wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie. **Użytkownik** w terminie do **21 dni** od daty otrzymania powyższego powiadomienia:
- a) doręczy **PSE S.A.** zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na kwotę stanowiącą 50% zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, lub doręczy aneks do wcześniej doręczonej gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, zmieniający kwotę ustanowionego zabezpieczenia na kwotę odpowiadającą wysokości 50% zaktualizowanej kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, lub
 - b) złoży **PSE S.A.** pisemne oświadczenie o rezygnacji z przyłączenia Magazynu do sieci **PSE S.A.**
- 2) W przypadku wzrostu kwoty przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia, **Użytkownik** dokona zapłaty na rzecz **PSE S.A.** kwoty różnicy pomiędzy zaktualizowaną wysokością przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **pkt 1**, a kwotą określoną w **ust. 3**, w terminie:
- a) zapłaty niezapłaconej kwoty, o której mowa **ust. 4 lit. b**, albo
 - b) 14 dni od otrzymania od **PSE S.A.** pisemnego powiadomienia, o którym mowa w **pkt 1**, jeżeli do dnia otrzymania przez **Użytkownika** tego powiadomienia, kwota określona w **ust. 4** została zapłacona przez **Użytkownika**, albo kwota określona w **ust. 4** nie została zapłacona a termin na jej zapłatę upłynął;
- PSE S.A.** w terminie 7 dni od daty zapłaty określonej w powiadomieniu kwoty, wystawią fakturę.
20. 1) Jeżeli na jakimkolwiek etapie realizacji Umowy, przed terminem podania napięcia na Magazyn, przewidywane nakłady na realizację przyłączenia okażą się niższe od przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia określonych w **ust. 1**, wówczas **PSE S.A.** są uprawnione do pisemnego powiadomienia **Użytkownika** o zaktualizowanej wysokości przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz zaktualizowanej wysokości przewidywanej opłaty za przyłączenie. **Użytkownik** jest uprawniony do doręczenia **PSE S.A.** aneksu zmieniającego kwotę ustanowionego zabezpieczenia na kwotę odpowiadającą wysokości 50% zaktualizowanych przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia.
- 2) W przypadku zmniejszenia kwoty przewidywanej opłaty za przyłączenie, o którym mowa w **pkt 1**, w terminie 7 dni od daty wysłania do **Użytkownika** pisemnego powiadomienia, o którym mowa w **pkt 1**, **PSE S.A.** wystawią fakturę korygującą do faktury, o której mowa w **ust. 4**, do wysokości zaktualizowanej

kwoty przewidywanej opłaty za przyłączenie, zgodnie z **pkt 1**. Przy czym, jeżeli wystawienie faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, **PSE S.A.** wystawia notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.

21. Aktualizacja przez **PSE S.A.** przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia oraz przewidywanej opłaty za przyłączenie, na zasadach określonych w **ust. 19** i **ust. 20**, następuje na podstawie pisemnego powiadomienia doręzonego **Użytkownikowi** i nie wymaga aneksu do Umowy.
22. Jeżeli w wyniku aktualizacji przewidywanej opłaty za przyłączenie **Użytkownik**łoży nową gwarancję bankową/ubezpieczeniową, **PSE S.A.** niezwłocznie zwolni wcześniej złożoną gwarancję, poprzez przekazanie dokumentu gwarancji **Użytkownikowi** lub wystawcy gwarancji.
23. Do gwarancji, o której mowa w **ust. 19 pkt 1 lit. a** oraz **ust. 20 pkt 1**, odpowiednie zastosowanie mają postanowienia **ust. 11 - 18**.
24. Gwarancję bankową lub gwarancję ubezpieczeniową uznaje się za prawidłowo ustanowioną, jeśli została dostarczona **PSE S.A.** w oryginale, w wymaganym terminie, na wskazany adres, w prawidłowej kwocie, walucie i o uzgodnionej treści.

Rozdział 8

Odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy

- § 28.** 1. Z zastrzeżeniem **ust. 3**, **PSE S.A.** przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, w całości lub w części, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku istotnego naruszenia jej warunków przez **Użytkownika**. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po wcześniejszym, bezskutecznym wezwaniu **Użytkownika** do zaniechania naruszenia Umowy i usunięcia skutków takiego naruszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do usunięcia naruszeń.
2. **Użytkownikowi** przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w całości, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rezygnacji przez **Użytkownika** z przyłączenia całości lub części Magazynu, przy czym jeżeli taka rezygnacja dotyczy jedynie części Magazynu, i nie skutkuje obniżeniem mocy Magazynu poniżej 160 MW, to **Użytkownik** ma prawo wypowiedzieć Umowę w części objętej rezygnacją. Wypowiedzenie dokonane na podstawie niniejszego punktu uznaje się za dokonane z przyczyn dotyczących **Użytkownika**.
 3. Za istotne naruszenie warunków Umowy, o którym mowa w **ust. 1**, dotyczące **Użytkownika**, uprawniające **PSE S.A.** do wypowiedzenia Umowy, Strony uznają w szczególności:
 - 1) przekroczenie przez **Użytkownika** o 90 dni terminów realizacji któregośkolwiek z zobowiązań określonych w **pkt A.1, pkt A.3, pkt A.5, pkt A.7, pkt A.8, pkt A.11, pkt A.13, pkt A.15 Załącznika 2** do Umowy, przy czym **PSE S.A.** nie wypowiedzą Umowy w zakresie dotyczącym tej części Magazynu, która na dzień złożenia przez **PSE S.A.** oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy jest realizowana zgodnie z harmonogramem określonym w **Załączniku 2** do Umowy lub jeżeli przekroczenie któregośkolwiek terminu realizacji tej części Magazynu nie jest dłuższe niż 90 dni;
 - 2) rezygnację na piśmie przez **Użytkownika** z przyłączenia całości lub części Magazynu do sieci **PSE S.A.** albo brak złożenia w ciągu 30 dni od odpowiedniego wezwania przez **PSE S.A.** oświadczenia **Użytkownika** o tym, że zrealizuje Magazyn zgodnie z postanowieniami Umowy. Jeżeli taka rezygnacja lub brak oświadczenia dotyczą jedynie części Magazynu to **PSE S.A.** mają prawo

wypowiedzieć Umowę w części, objętej rezygnacją lub brakiem oświadczenia oraz w zakresie dotyczącym działań **PSE S.A.**, pozostających w związku z obniżeniem mocy przyłączeniowej. **PSE S.A.** mogą jednakże wypowiedzieć Umowę w całości także w przypadku rezygnacji przez **Użytkownika** z realizacji części Magazynu, jeżeli rezygnacja skutkuje obniżeniem mocy Magazynu poniżej 160 MW;

- 3) przekroczenie przez **Użytkownika** o 30 dni terminu zapłaty przewidywanej opłaty za przyłączenie Magazynu, zgodnie z § 27 ust. 4, 6 i 19 Umowy lub terminu złożenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z § 27 ust. 11 i 19 Umowy,
- 4) utrata przez **Użytkownika** tytułu prawnego do Magazynu, lub części albo całości nieruchomości, na której Magazyn będzie posadowiony i niedoprowadzenie do przejęcia całości praw i obowiązków **Użytkownika** przez inny podmiot dysponujący odpowiednim tytułem prawnym, w terminie 30 dni, zgodnie z § 8 pkt 4 Umowy, przy czym jeżeli utrata tytułu prawnego dotyczy jedynie części Magazynu lub części nieruchomości, na której Magazyn będzie posadowiony, to **PSE S.A.** mają prawo wypowiedzieć Umowę w części, objętej utratą tytułu prawnego; postanowienie ust. 2 zdanie ostatnie ma odpowiednie zastosowanie;
- 5) zaistnienie innej, niewymienionej powyżej okoliczności dotyczącej **Użytkownika**, która uniemożliwia dalszą realizację Umowy przez Strony.

§ 29. 1. W przypadku wypowiedzenia Umowy, w całości lub w części, przez **PSE S.A.** lub **Użytkownika** z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, lub w przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie przepisów ustawy, w całości lub części, przez **PSE S.A.** lub **Użytkownika**, z przyczyn dotyczących **Użytkownika**, **Użytkownik** jest zobowiązany do zapłaty jednorazowej opłaty w wysokości stanowiącej sumę:

- 1) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, związane z przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej wraz z kosztami finansowymi;
- 2) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, zmiany lub rozwiązania, lub odstąpienia od kontraktów z wykonawcami działającymi na rzecz **PSE S.A.** w celu przyłączenia Magazynu do sieci przesyłowej – pozostające w związku z wypowiedzeniem Umowy lub odstąpieniem od Umowy;
- 3) kwoty pokrywającej udokumentowane, całkowite poniesione przez **PSE S.A.** koszty, w tym nakłady, likwidacji istniejących elementów Przyłącza, wybudowanych przez **PSE S.A.**

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej przez **PSE S.A.**

2. Przez koszty, w tym nakłady, związane z przyłączeniem Magazynu do sieci przesyłowej, Strony rozumieją koszty realizacji Przyłącza, oraz koszty rozbudowy sieci przesyłowej związane z przyłączeniem Magazynu, przy czym te koszty, w tym nakłady, zostaną pomniejszone o wartość urządzeń lub prac, które na dzień wypowiedzenia lub odstąpienia stanowić będą element sieci przesyłowej lub zostaną wykorzystane przez **PSE S.A.** do realizacji inwestycji koniecznych do przyłączenia i zapewnienia wprowadzania lub pobierania mocy z pozostałej części Magazynu (w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia dotyczącego części Umowy) lub w inny sposób niezwiązany z przyłączeniem Magazynu.
3. Zapłacona przez **Użytkownika** do dnia rozwiązania/wygaśnięcia Umowy kwota, o której mowa w § 27 ust. 3 Umowy, na poczet opłaty za przyłączenie, podlega zwrotowi na rzecz **Użytkownika**, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez **Użytkownika** faktury korygującej, wystawionej przez **PSE S.A.** Jeżeli wystawienie

faktury korygującej nie będzie możliwe w związku z przedawnieniem zobowiązania podatkowego, **PSE S.A.** wystawią notę księgową na kwotę netto, a kwota uprzednio naliczonego podatku VAT nie podlega zwrotowi.

4. **PSE S.A.** są uprawnione do dokonania potrącenia przysługujących im, na podstawie **ust. 1**, wierzytelności, z wierzytelności przysługujących **Użytkownikowi** na podstawie **ust. 3**.
 5. **PSE S.A.** są uprawnione do żądania zapłaty opłaty, o której mowa w **ust. 1** niezależnie od żądania zapłaty kar umownych, o których mowa w **§ 30 ust. 2** Umowy.
- § 30.** 1. W przypadku przekraczającej 60 dni zwłoki **PSE S.A.** w realizacji prac umożliwiających podanie napięcia na Magazyn, w stosunku do terminów określonych w **Załączniku 2** do Umowy, **Użytkownik** może żądać zapłaty przez **PSE S.A.**, za każdy zakończony tydzień zwłoki, następujący po 60 dniu, kary umownej w wysokości 5 % określonych w **§ 27 ust. 1** Umowy przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia brutto, jednak łącznie w wysokości nieprzekraczającej połowy tych nakładów, pod warunkiem spełnienia przez **Użytkownika** warunków określonych w **§ 14** Umowy.
2. W przypadku przekraczającej 60 dni zwłoki **Użytkownika** w realizacji prac umożliwiających przyjęcie napięcia na Magazyn, w stosunku do terminów określonych w **Załączniku 2** do Umowy, **PSE S.A.** mogą żądać zapłaty przez **Użytkownika**, za każdy zakończony tydzień zwłoki, następujący po 60 dniu, kary umownej w wysokości 5 % określonych w **§ 27 ust. 1** Umowy przewidywanych nakładów na realizację przyłączenia brutto, jednak łącznie w wysokości nieprzekraczającej połowy tych nakładów.
3. Strony zachowują prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych Umową mimo jej rozwiązania/wygaśnięcia z jakichkolwiek powodów.
- § 31.** Roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Strony będą zgłaszały w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności stanowiących ich podstawę z zastrzeżeniem, iż brak zgłoszenia roszczenia w takim terminie nie będzie oznaczał zrzeczenia się tego roszczenia.
- § 32.** W innych przypadkach niż określone w **§ 28-30** Umowy, odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do rzeczywistych strat, będących normalnym i bezpośrednim następstwem działania lub zaniechania zobowiązanej Strony z wyłączeniem utraconych korzyści oraz z wyłączeniem wszelkich strat Strony poszkodowanej polegających na zwiększeniu jej zobowiązań, w szczególności z tytułu odszkodowań wynikających z roszczeń regresowych za szkody poniesione przez kontrahentów danej Strony.

Rozdział 9

Sposoby przekazywania informacji i klauzula poufności

- § 33.** 1. Strony zobowiązują się do bezzwłocznego przekazywania informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy, bezpieczeństwo osób, funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze Stron.
2. Wszelkie informacje przekazywane pomiędzy Stronami oraz oświadczenia składane przez Strony w związku z Umową, wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
- § 34.** Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych od drugiej Strony w związku z realizacją Umowy, jak też informacji dotyczących Umowy.

- § 35. Informacje, o których mowa w § 34 Umowy, mogą być wykorzystywane przez Strony jedynie w związku z realizacją Umowy.
- § 36. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w § 34 Umowy, trwa także po zakończeniu obowiązywania Umowy, nie dłużej jednak niż 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania.
- § 37. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom działającym w imieniu lub na rzecz Strony przy wykonywaniu Umowy, bankom, ubezpieczycielom, w tym ustanawiającym gwarancję bankową/ubezpieczeniową, potencjalnym lub faktycznym podmiotom finansującym realizację inwestycji **Użytkownika**, a także spółkom dominującym lub powiązanym, z jednoczesnym zobowiązaniem tych podmiotów do zachowania poufności w zakresie przekazanych informacji, oraz w ujawnianiu informacji, która należy do informacji powszechnie znanych lub informacji, których ujawnienie jest wymagane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na które pozostałe Strony wyraziły zgodę. Strony są również uprawnione do ujawnienia informacji działając w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, regulaminów lub zasad giełdy, operatora systemu przesyłowego, odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego lub organu regulacyjnego, lub w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub postępowaniem przed organem regulacyjnym, z zastrzeżeniem, że w zakresie dozwolonym takimi przepisami prawa, regulaminami lub zasadami, każda ze Stron dołoży należytych starań w celu zapobieżenia ujawnieniu informacji lub w celu ograniczenia zakresu tego ujawnienia, oraz niezwłocznie powiadomi o takim ujawnieniu drugą Stronę.
- § 38. 1. Strony zapewniają, że wszystkie osoby, które w jej imieniu lub pod jej kierownictwem będą uczestniczyły w realizacji Umowy zostaną przez nią zobowiązane do zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w niniejszej klauzuli.
2. Ponadto **Użytkownik** zapewnia, że wszelkie osoby, którym ujawnione zostaną informacje otrzymane od **PSE S.A.** w związku z realizacją Umowy jak też informacje dotyczące Umowy, zostaną pisemnie zobowiązane przez **Użytkownika** do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich przekazanych informacji. **Użytkownik** zapewni, że jego pracownicy, współpracownicy, doradcy i konsultanci (a także pracownicy i współpracownicy doradców lub konsultantów) oraz wykonawcy i podwykonawcy, banki finansujące realizację prac określonych w Umowie lub ubezpieczyciele, złożą oświadczenie o zachowaniu w poufności przekazanych informacji według wzoru określonego w **Załączniku 7** do Umowy. Oryginały podpisanych oświadczeń, o których mowa powyżej, **Użytkownik** przekaże **PSE S.A.** w terminie 10 dni roboczych od daty wezwania **Użytkownika** przez **PSE S.A.** do przekazania oryginałów oświadczeń.
- § 39. **PSE S.A.** są uprawnione do ujawnienia informacji przewidzianych w art. 7 ust. 8i Prawa energetycznego, w trybie przewidzianym w tym przepisie.
- § 40. W odniesieniu do jakichkolwiek operacji na danych osobowych w celu wykonania Umowy, Strony zobowiązują się postępować w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, tj. w szczególności przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) – a także przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, a w razie zastąpienia jej inną ustawą – ustawy, która ją zastąpi.

- § 41. W związku z zawarciem, realizacją i monitorowaniem wykonywania Umowy każda ze Stron będzie przetwarzać dane osobowe osób zatrudnianych przez drugą Stronę lub współpracujących z drugą Stroną bądź podwykonawcą drugiej Strony na innej podstawie (w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zatrudnienia / firma prowadzonej działalności, stanowisko), które zostaną wzajemnie udostępnione.
- § 42. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez **PSE S.A.** danych osobowych osób, o których mowa w § 41 Umowy oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych, zamieszczone zostały na stronie internetowej **PSE S.A.** (<https://www.pse.pl/zasady-przetwarzania-danych-osobowych>).
- § 43. Istotne informacje o zasadach przetwarzania przez **Użytkownika** danych osobowych osób, o których mowa w § 41 Umowy oraz o przysługujących tym osobom prawach w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych stanowią **Załącznik 8** do Umowy.
- § 44. **PSE S.A.** zobowiązuje się podać osobom wskazanym przez niego w Umowie w związku z jej zawarciem, realizacją oraz monitorowaniem wykonania, informacje, o których mowa w **Załączniku 8** do Umowy. **Użytkownik** zobowiązuje się podać osobom wskazanym przez niego w Umowie w związku z jej zawarciem, realizacją oraz monitorowaniem wykonania, informacje, o których mowa w § 42 Umowy.
- § 45. Wzajemne udostępnienie przez Strony danych osobowych wskazanych w § 41 Umowy, nie stanowi powierzenia przetwarzania danych osobowych. Strony przyjmują do wiadomości, że jeśli będą dokonywać powierzenia przetwarzania danych osobowych pozyskanych od drugiej Strony lub będą przetwarzać dane osobowe w szerszym zakresie niż jest to wskazane w § 41 Umowy, będą w tym zakresie niezależnym administratorem danych i zobowiązane będą wypełnić wszystkie obowiązki administratora danych wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności RODO oraz UODO. Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za niezgodne z przepisami działania i zaniechania drugiej Strony.

Rozdział 10

Zmiany, renegocjacje Umowy i tryb rozstrzygania sporów

- § 46. 1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą Stron w formie Aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
2. Strony zobowiązują się do sporządzenia i podpisania Aneksu wprowadzającego odpowiedzenie zmiany do Umowy w przypadku złożenia, zgodnie z postanowieniami Umowy, przez jedną ze Stron oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od Umowy w części.
3. Odstąpienie od Umowy albo jej wypowiedzenie może być dokonywane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- § 47. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej renegocjacji w celu dostosowania Umowy do nowych okoliczności. Dla uniknięcia wątpliwości Strony ustalają, że zmiana warunków ekonomicznych przyjętych przez **Użytkownika** przy planowaniu realizacji Magazynu nie stanowi podstawy do renegocjacji Umowy.
- § 48. W razie powstania sporu przy realizacji Umowy, Strony podejmą wysiłki w celu rozwiązania sporu w drodze negocjacji.
- § 49. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w drodze negocjacji w ciągu 30 dni od daty jego zaistnienia, to rozstrzygany on będzie przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby

PSE S.A., chyba że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do właściwości Prezesa URE.

Rozdział 11

Postanowienia w zakresie umowy o świadczenie usług przesyłania

§ 50. Strony uzgadniają ponadto, że umowa o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, która zostanie zawarta przez Strony zgodnie z **§ 6 ust. 1 pkt 3** i **§ 7 pkt 5** Umowy przewidywać będzie m.in.:

1) zobowiązanie **Użytkownika** do:

- a) dostosowania na własny koszt swoich urządzeń do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu mocy zwarcia i innych warunków funkcjonowania sieci, w terminie określonym przez **PSE S.A.** w pisemnym powiadomieniu wysłanym **Użytkownikowi** z co najmniej 3-letnim wyprzedzeniem;
- b) pisemnego poinformowania **PSE S.A.** o zamiarze likwidacji lub odłączenia swoich urządzeń od sieci przesyłowej w terminie co najmniej 3 lat przed datą powyższych działań;
- c) zapłaty na rzecz **PSE S.A.** kwoty kosztów likwidacji Przyłącza w przypadku zaistnienia okoliczności powołanych w **lit. b**;
- d) przeprowadzenia testów Magazynu sprawdzających spełnienie przez Magazyn wymagań określonych w Umowie i IRIESP zgodnie z uzgodnionym zakresem i programem, o którym mowa w **§ 7 pkt 8** oraz przekazania **PSE S.A.** szczegółowego raportu z przeprowadzonych testów nie później niż 6 tygodni po ich zakończeniu.

2) postanowienia, że dopuszczalne czasy nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej będą wynosić:

- a) łączny dopuszczalny czas trwania w ciągu roku kalendarzowego nieplanowanych wyłączeń miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 4 tygodni;
- b) dopuszczalny czas trwania jednorazowego nieplanowanego wyłączenia miejsca dostarczania energii elektrycznej nie może przekroczyć 2 tygodni.

3) postanowienia zobowiązujące **Użytkownika** do przekazania **PSE S.A.**, w terminie do 7 dni od awaryjnego wyłączenia spowodowanego działaniem zabezpieczeń na należącej do **Użytkownika** rozdzielni 400 kV, jak również w terminie do 7 dni w przypadku otrzymania pisemnego żądania **PSE S.A.**, wszelkich informacji zarejestrowanych przy użyciu rejestratora zakłóceń i zdarzeń, rejestratorów wewnętrznych terminali EAZ (w formie COMTRADE) oraz systemu pomiaru i rejestracji parametrów jakości energii zainstalowanych w Obiekcie.

4) dodatkowe postanowienie, że:

- a) **PSE S.A.** przysługuje prawo udziału jego przedstawicieli w testach sprawdzających. **Użytkownik** zobowiązuje się do powiadomienia **PSE S.A.** o terminie testów nie później niż 14 dni przed ich rozpoczęciem;
- b) **PSE S.A.** przysługuje prawo do odłączenia Magazynu **Użytkownika** od sieci przesyłowej w przypadku, gdy **Użytkownik** nie przeprowadzi w wymaganym terminie testów sprawdzających, lub nie usunie przyczyn negatywnego wyniku tych testów.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

- § 51.** Żadna ze Stron nie może przenieść na stronę trzecią swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony. Przeniesienie przez którąkolwiek Stronę praw lub obowiązków wynikających z Umowy na stronę trzecią wymaga sporządzenia odpowiedniego aneksu do Umowy i nastąpi z datą wejścia w życie tego aneksu.
- § 52.** 1. **PSE S.A.** oświadczają, że przeciwdziałają wszelkim praktykom korupcyjnym i nadużyciom w spółce, co polega na stosowaniu zorganizowanych systemowo działań zapobiegawczych. **Użytkownik** zobowiązuje się do zapobiegania zjawiskom korupcyjnym i nadużyciom przy wykonaniu Umowy.
2. **Użytkownik** zobowiązuje się niezwłocznie informować **PSE S.A.** o zdarzeniach dotyczących **PSE S.A.**, związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które w ocenie **Użytkownika** mogą nosić lub noszą znamiona zagrożenia korupcyjnego lub nadużycia.
3. **Strony** mogą ustalić sposób przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz nadużyciom przy wykonywaniu Umowy, z uwzględnieniem analizy ryzyka oraz podjąć działania zapobiegawcze.
- § 53.** Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z Umowy z należytą starannością.
- § 54.** Strony potwierdzają pisemnie realizację postanowień Umowy. Wzór protokołu z wykonania Umowy stanowi **Załącznik 6** do Umowy.
- § 55.** W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz aktów prawnych i dokumentów powołanych w **Rozdziale 2** Umowy.
- § 56.** **PSE S.A.** oświadczają, że posiadają status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424 z późn.zm.).
- § 57.** Umowę zawarto w formie elektronicznej poprzez złożenie oświadczeń woli w postaci elektronicznej i opatrzenie ich kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi.
- § 58.** Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
- § 59.** Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
- Załącznik 1** Warunki przyłączenia Magazynu Energii Elektrycznej EŁk do sieci przesyłowej
 - Załącznik 2** Ogólny Harmonogram realizacji Umowy oraz zakres współpracy Zespołu Roboczego
 - Załącznik 3** Wzór zgłoszenia gotowości do przyjęcia napięcia
 - Załącznik 4** Wzór zgłoszenia gotowości do dostarczenia po raz pierwszy energii elektrycznej do/z sieci przesyłowej
 - Załącznik 5** Wzór zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do przeprowadzenia testów sprawdzających parametry techniczno-ruchowe
 - Załącznik 6** Wzór protokołu z wykonania Umowy
 - Załącznik 7** Wzór oświadczenia o zachowaniu poufności informacji
 - Załącznik 8** Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Krajowy System Magazynów Energii Sp. z o. o.
 - Załącznik 9** Wzór gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej

Załącznik 10 Zmiany postanowień Umowy – realizacja przyłączenia na warunkach art. 7 ust. 9 Prawa energetycznego

Użytkownik

Piotr Siennicki
Elektronicznie
podpisany przez Piotr
Siennicki
Data: 2022.02.01
08:48:00 +01'00'

Ireneusz
Mirowski
Elektronicznie
podpisany przez
Ireneusz Mirowski
Data: 2022.02.01
09:11:07 +01'00'

PSE S.A.

Eryk Kłossowski
2022.01.31
16:27:12 +01'00'

Włodzimierz Mucha
2022.01.28 11:34:30
+01'00'

Signed by /
Podpisano przez:

Maciej Piotr
Przybylski

Date / Data: 2022-
01-27 14:11

Grzegorz Karol
Zontek

Elektronicznie podpisany przez
Grzegorz Karol Zontek
Data: 2022.01.21 08:25:31 +01'00'

Strona 24

Biecek
Marcin

Elektronicznie podpisany
przez Biecek Marcin
Data: 2022.01.21 09:22:54
+01'00'

Kąkol Piotr

Elektronicznie podpisany
przez Kąkol Piotr
Data: 2022.01.21 08:09:37
+01'00'

Pszczółkowska
Magdalena

Elektronicznie podpisany przez
Pszczółkowska Magdalena
Data: 2022.01.20 15:32:56
+01'00'

Gulbinowicz
Elektronicznie
podpisany przez
Gulbinowicz Dorota
Data: 2022.01.24
11:59:33 +01'00'